



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo nº 3.721/2026

Pregão Eletrônico nº 30/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes, conforme especificações do [ANEXO I – Termo de Referência](#).

RESPOSTA

AO

3º PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

1-) DAS PRELIMINARES

Trata-se de pedido de impugnação formulado as 15h48 do dia 10/06/2026 pela empresa **RAMOS & FORTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 81.401.853/0001-37, com sede na Rodovia BR 153, KM 08, S/N, Parque Industrial, na cidade de Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, telefone (43) 3525-2631, e-mail: atendimento@jacareambiental.com.br, por intermédio de seu representante legal, Sr. João Gabriel dos Santos, portador do CPF. 080.967.859-40, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos no Município de Porto Ferreira/SP, compreendendo a coleta porta a porta, transporte e destinação final dos resíduos, incluindo a operação do aterro sanitário municipal ou destinação final de resíduos urbanos em aterro sanitário de outro município, com fornecimento de mão de obra, veículos, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral dos serviços, bem como controle operacional, pesagem, rastreabilidade e atendimento às normas ambientais vigentes.

2-) DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

A jurisprudência e a doutrina determinam que os requisitos de admissibilidade da impugnação consubstanciam-se: (i) na manifesta tempestividade; (ii) na inclusão de fundamentação; e (iii) no pedido de reconsideração e reformulação do Edital. Em relação à tempestividade, não há qualquer dúvida, visto que o prazo estabelecido para apresentar impugnação transcorreria até as 00:00 do dia **11/06/2026**, sendo que a pessoa física apresentou sua peça no dia **10/06/2026**, portanto, dentro do prazo. Igual admissibilidade respaldada também na sua representatividade.

3-) DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

- a-) Aglomeração indevida de objetos distintos em lote único;
- b-) Exigência de qualificação técnica excessiva;
- c-) Exigência de prazo de experiência desproporcional.

4-) DAS ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS RESUMIDOS DA IMPUGNANTE

- a-) **Aglomeração indevida de objetos distintos em lote único (Ofensa ao Dever de Parcelamento e Restrição à Competitividade);** A regra na Administração Pública, reafirmada com vigor pela Lei



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

nº 14.133/2021, é o parcelamento do objeto. A licitação por lote único é exceção e somente se sustenta diante de justificativa técnica e econômica irrefutável, o que não ocorre no presente caso. O art. 40, V, 'b', da Lei nº 14.133/2021 é cristalino ao determinar que o parcelamento é obrigatório sempre que o objeto for divisível e a medida for técnica e economicamente viável. O objetivo é ampliar o universo de competidores e, com isso, obter melhores propostas para a Administração. Os serviços licitados são, por natureza, divisíveis e pertencem a mercados distintos: (i) coleta e transporte de resíduos (limpeza urbana); (ii) operação de aterro sanitário (engenharia sanitária); e (iii) fornecimento e manutenção de contêineres (locação de equipamentos). A própria planilha orçamentária anexa ao edital trata tais serviços de forma segregada, evidenciando sua autonomia. O Tribunal de Contas da União (TCU) possui entendimento consolidado sobre o tema, expresso na Súmula nº 247, que, embora anterior à nova lei, tem sua essência e princípios totalmente alinhados a ela: **TCU — Súmula nº 247** É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. A justificativa de "necessidade de integração operacional" contida no Estudo Técnico Preliminar é genérica e insuficiente. Não há qualquer demonstração de que o parcelamento causaria prejuízo à execução, perda de escala ou aumento de custos. Ao contrário, a aglutinação restringe a competição a um seleto grupo de grandes empresas verticalizadas, afastando empresas menores e especializadas, o que, invariavelmente, prejudica a busca pela proposta mais vantajosa. A ilegalidade se torna ainda mais evidente quando o próprio edital, no item 4.5.1, admite a subcontratação da destinação final dos resíduos. Ora, se a Administração reconhece que a expertise em aterro pode ser suprida por um terceiro, qual a lógica de manter o lote único e exigir tal qualificação da licitante principal? A contradição é manifesta e reforça o caráter restritivo da modelagem adotada.

b-) Exigência de qualificação técnica excessiva (Comprovação Simultânea de Experiência); O edital, no item 1.3 de seu Anexo II, exige que a licitante comprove, por meio de atestados, experiência simultânea em "Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos" e "Operação de aterro sanitário". Tal exigência é desproporcional e ilegal. O art. 67 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a documentação de qualificação técnica deve ser restrita ao "indispensável à garantia do cumprimento das obrigações". Exigir experiência conjunta em atividades que pertencem a segmentos distintos do mercado não é indispensável, mas sim restritivo. A jurisprudência do TCU é firme em coibir exigências de habilitação que restrinjam a competitividade sem amparo em necessidade técnica real. **TCU — REPRESENTAÇÃO (REPR): RP 965020121** A restrição indevida ao caráter competitivo do certame por conta de exigências de qualificação técnica em desconformidade com os princípios constitucionais e legais que regem a licitação enseja a aplicação de multa aos responsáveis. A exigência de atestado único ou simultâneo para serviços distintos funciona como barreira de entrada para inúmeras empresas que possuem excelência na coleta e transporte, mas que, por estratégia de mercado, não operam aterros, realidade esta reconhecida pelo próprio edital ao permitir a subcontratação e a formação de consórcios. A cláusula, portanto, direciona o certame e viola a isonomia.

c-) Exigência de prazo de experiência desproporcional (Experiência Mínima de 36 Meses) Por fim,

MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

o item 1.3.3.2 do edital impõe que a licitante comprove ter prestado os serviços por "ao menos 36 meses", o que corresponde a 60% da vigência contratual de 60 meses. Trata-se de exigência desarrazoada e desproporcional. A finalidade da comprovação de experiência é aferir a capacidade da empresa de executar o objeto, e não criar uma reserva de mercado para empresas com mais tempo de atuação. O prazo exigido deve ser compatível com a complexidade do objeto, mas não pode se tornar um fim em si mesmo, eliminando competidores qualificados. O TCU já se manifestou em diversas ocasiões sobre a irrazoabilidade de prazos excessivos, por considerar que restringem a competitividade. **TCU DENÚNCIA (DEN):**

<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/rest/publico/base/acordaocompleto/25852024> A exigência de comprovação de experiência mínima de três anos para qualificação técnico operacional, sem fundamentação adequada, é indevida, conforme Acórdão 503/2021-TCUPlenário. Uma empresa que comprova a execução de quantitativos superiores aos exigidos no edital, mas por um período de, por exemplo, 24 meses, seria sumariamente inabilitada, mesmo sendo plenamente capaz. Isso demonstra que o critério temporal, da forma como foi posto, é desproporcional e não serve ao interesse público.

5-) DOS PEDIDOS

Ante o exposto, e com base nos fundamentos jurídicos apresentados, a Impugnante requer a Vossa Senhoria: a) O acolhimento da presente Impugnação, por ser tempestiva e juridicamente fundamentada; b) No mérito, a anulação ou retificação integral do Edital do Pregão Eletrônico nº 30/2026, para sanar as ilegalidades apontadas, em especial para: b.1) Promover o parcelamento do objeto em lotes distintos e autônomos, conforme determina o art. 40, V, 'b', da Lei nº 14.133/2021, permitindo a competição em cada segmento específico (coleta, aterro, contêineres); b.2) Adequar as exigências de qualificação técnica, afastando a obrigatoriedade de comprovação simultânea de experiência em coleta/transporte e operação de aterro, permitindo a apresentação de atestados distintos para cada parcela; b.3) Reduzir a exigência de experiência mínima para patamar razoável e proporcional, que não restrinja indevidamente a competitividade. c) Após as devidas correções, a republicação do instrumento convocatório com a reabertura integral do prazo para apresentação de propostas, em estrita observância aos princípios da ampla concorrência, da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

6-) DA ANÁLISE E JULGAMENTO

Em análise à impugnação apresentada pela empresa **RAMOS & FORTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 81.401.853/0001-37, referente ao Processo Administrativo nº 3.721/2026, passa-se à apreciação dos argumentos apresentados. **1. Aglomeração Indevida de Objetos Distintos em Lote Único.** O requerente indicar o parcelamento dos serviços (i) coleta e transporte de resíduos (limpeza urbana); (ii) operação de aterro sanitário (engenharia sanitária); e (iii) fornecimento e manutenção de contêineres (locação de equipamentos) é viável mostra-se desconexo da realidade, principalmente ao se considerar um município com 52.000 habitantes. Três contratos para a Administração gerir, três empresas para a Administração fiscalizar e a instalação de uma sede para cada empresa no município representam óbice técnico e total inviabilidade prática da medida. Sem contar a diluição de responsabilidades entre as

contratadas, criando um cenário de indefinição de nexo causal em eventuais sinistros ou atrasos,



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

onde uma empresa fatalmente imputará a responsabilidade à outra, inviabilizando a aplicação de sanções e comprometendo a integridade da operação. Ademais, a viabilidade do modelo unificado encontra respaldo na existência concreta de aterros sanitários licenciados em distância operacionalmente compatível com Porto Ferreira, tais como os situados em São Carlos, Casa Branca e Guataparã. Nesse sentido, o Estudo Técnico Preliminar demonstra tanto a vantagem econômica da contratação conjunta quanto a disponibilidade de destinação externa, afastando a alegação de restrição indevida à competição. **2. Exigência de Qualificação Técnica Excessiva.** A qualificação técnica para ambos itens de maior relevância faz-se indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Conforme explicitado no item 1 supra, o não parcelamento é tecnicamente viável e economicamente vantajoso. **3. Exigência de Prazo de Experiência Desproporcional.** A exigência de 3 anos (36 meses) de prática anterior para a vigência de 5 anos (60 meses) cumpre o disposto no Art. 67, § 5º da Lei 14.133/2021 e é estritamente proporcional ao prazo e à complexidade do objeto contratado. No regime jurídico da referida lei, não há proibição expressa para se exigir a comprovação de quantitativos mínimos da capacidade técnica do profissional da empresa. Com efeito, o art. 67, §5º, da Lei nº 14.133/2021 dispõe que, tratando-se de serviços contínuos, o edital poderá exigir atestado de execução de serviços similares por prazo mínimo que não poderá ser superior a três anos. Portanto, uma vez que o próprio Estudo Técnico Preliminar caracteriza o objeto como serviço contínuo, a exigência de 36 meses situa-se precisamente no limite máximo autorizado em lei, e não acima dele. Dessa forma, o precedente invocado pela impugnante perde pertinência, porquanto se refere a exigência temporal desamparada de previsão específica, ao passo que a hipótese dos autos conta com autorização expressa e proporcional à complexidade de contrato quinquenal de serviço essencial.

7-) DA DECISÃO

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa **RAMOS & FORTE LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 81.401.853/0001-37, para no mérito, decidir pelo **INDEFERIMENTO** dos pedidos apresentados nos termos da legislação pertinente, mantendo-se inalterado o Edital em relação aos aspectos impugnados.

Intime-se o impugnante.

Porto Ferreira, 12 de agosto de 2026.

Edson Carlos Pereira
Pregoeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6AF3-B11F-4DD0-7149

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CARLOS PEREIRA (CPF 277.XXX.XXX-43) em 12/08/2026 17:02:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/6AF3-B11F-4DD0-7149>